

MEMORIAL · AGRAVO DE INSTRUMENTO

Caso Paulo · 3V Holding

Bloqueio da Matrícula 81.951 (3º Ofício RI) — Tarumã/AM

TESE CENTRAL

O título dos Agravantes não nasceu de fraude "silenciosa": nasceu do procedimento mais público que existe — **edital sem impugnação, anuência do Estado, parecer do MP e sentença que julgou improcedente a dúvida**. A liminar contraria decisão judicial anterior sobre a mesma matrícula, inverte o ônus da prova da falsidade e se apoia em uma premissa fática (residência) desmentida pelos próprios documentos da Agravada. A narrativa de "fraude na cadeia de origem" é contraditada, por escrito, pelo próprio advogado da autora.

Quadro do Caso

Agravantes (réus)	3V Holding Participações Ltda (CNPJ 37.578.132/0001-05) e Paulo Vitor Vieira Valença
Agravada (autora)	Marilene Coelho Fontinelli — adv. Daniel Rocha Nóbrega (OAB/AM 10.626)
Imóvel	Rua Peter Drucker, nº 61, Tarumã — Matrícula 81.951 (3º Ofício RI), derivada da matrícula-mãe 7.879
Decisão agravada	mov. 7.1, 18/06/2026 — bloqueio TOTAL da 81.951 + anotação de impedimento na 7.879
Ação de origem	Declaratória de Nulidade c/c Cancelamento de Registro + Danos Morais (0150438-52.2026.8.04.1000)
Título dos Agravantes	Usucapião extrajudicial — Prenotação 144.008 — chancelado por sentença na suscitação de dúvida 0090145-53.2025.8.04.1000

BLOCO A Ausência de *Fumus Boni Iuris*

A.1 — Procedimento o mais público possível. Art. 216-A, §§3º e 4º, Lei 6.015/73. Ata notarial com originais conferidos pela Tabelião, planta e memorial georreferenciados com ART, certidões, edital a terceiros sem impugnação e ciência aos entes públicos.



A.2 — Chancela judicial anterior. Sentença de 09/02/2026 (mov. 52.1 dos autos 0090145-53) — dúvida **JULGADA IMPROCEDENTE**, em consonância com o parecer do MP e com anuência expressa do Estado do Amazonas. A liminar do juízo cível comum colide com decisão da Vara especializada.

A.3 — Firma reconhecida → ônus da falsidade é da autora. Art. 429, I, CPC. O contrato tem firma reconhecida. A liminar inverteu o ônus sem início de prova pericial.

A.4 — Pagamento. A quitação consta do próprio instrumento. Não é lícito presumir inexistência do pagamento em cognição sumária.

A.5 — As reduções de área são rigor, não fraude. Área reduzida para excluir sobreposição com terras públicas, por exigência do Estado e do juízo registral.

A.6 — Autocontradição dominial **PONTO MAIS LETAL**

Na inicial, o patrono acusa a 3V de ter "forjado" a cadeia de origem. Mas em petição à SECT de 24/07/2025 (mov. 1.7, pp. 54-56), ele mesmo descreve essa mesma cadeia como "**legítimas e ininterruptas**", "**regularmente inscritas**", com "**estabilidade dominial**".

Cadeia: Estado → Geraldo Frederico Gidy (mat. 4700) → Moisés Alves de Souza (mat. 5697) → Camilo Ferrari e Braulino Saraiva (mat. 7879) → Marilene (compra em 05/03/1985, Cr\$ 10.000.000,00).

A.7 — Data cronologicamente impossível **LETAL**

A inicial pede nulidade de contrato "datado de 13/09/1982". Mas a matrícula 7.879 só nasceu em 03/09/1981 e a aquisição da Marilene foi em 05/03/1985. A data "1982" não se encaixa em nenhuma ponta da cronologia que ela mesma documentou.

A.8 — "Proprietária" que confessa ser mera possuidora **LETAL**

A inicial fala em "proprietária usurpada". Mas em todos os documentos ela se intitula "**legítima possuidora**" buscando "**regularização fundiária**" — nunca registrou domínio.

A.9 — Autocontradição sobre origem pública/particular da 7.879 **LETAL**

Parecer SECT (mov. 1.11) que ela juntou afirma que o imóvel dela está "inserido integralmente na Gleba Florestal (mat. 29.068), do Estado". Quem resolveu a sobreposição foi a 3V (renunciando à parcela pública e obtendo sentença); a autora nunca resolveu.

A.10 — A prioridade registral que ela invoca hoje protege os Agravantes **LETAL**

Perante a SECT ela invoca art. 186 LRP (prevalece o registro anterior). Mas hoje quem ostenta registro é a 3V (matrícula 81.951). O argumento dela virado contra ela.

BLOCO B

Ausência de *Periculum in Mora*

B.1 — A própria procuração da autora desmente que ela resida no imóvel

LETAL

A decisão apoiou a urgência na "idososa que reside no local". Mas a procuração (mov. 1.2) e petições SECT declaram residência na **Rua Guapirama, nº 62, Cidade Nova** — NÃO na Rua Peter Drucker, nº 61. Endereço repete-se em três documentos da própria parte. Sem a premissa de moradia, esvazia-se o periculum.

B.2 — A "surpresa" é inverossímil; o B.O. é posterior ao ajuizamento. Litiga sobre a área desde 2022. O usucapião teve edital público. O B.O. nº 00161667/2026 foi registrado em 27/05/2026 — **dois dias APÓS** o ajuizamento (25/05/2026) — e pelo próprio advogado como comunicante.

B.3 — Há medida menos gravosa. Averbação da existência da ação (art. 167, I, "21", Lei 6.015/73) em vez de bloqueio total.

BLOCO C

Dano aos Agravantes + Má-fé

C.1 — Dano grave e de difícil reparação. Bloqueio total, indefinido e inaudita altera parte paralisa negócio em curso.

C.2 — Litigância de má-fé do patrono adverso (art. 80, I e II, CPC).

Conduta do escritório adverso que alterou a verdade dos fatos (A.6, A.7, A.9).

Cautela: mirar a conduta processual, não a idosa.

Tabela de Contradições da Autora

Tema	O que a INICIAL afirma	O que os DOCUMENTOS DELA revelam	Ref.
Cadeia de origem	A 3V "forjou" a cadeia	Adv. dela descreve MESMA cadeia como "legítima e ininterrupta"	mov. 1.7 (pp. 54-56)
Data do contrato	Nulidade de contrato "de 13/09/1982"	Aquisição dela é de 05/03/1985; mat. 7.879 nasce em 03/09/1981	inicial × mov. 1.7
Condição	"Proprietária" usurpada	"Legítima possuidora" buscando "regularização" (nunca registrou)	petições SECT



Origem da área	Domínio incontestável há 41 anos	Parecer SECT: área "integralmente na Gleba do Estado" (29.068)	mov. 1.11
Residência	Reside no imóvel (Peter Drucker, 61)	Procuração + SECT: reside na Guapirama, 62, Cidade Nova	mov. 1.2 / 1.7
"Surpresa"	Surpreendida em 15/05/2026	Litiga desde 2022; sentença publicada 16/02/2026; BO 2 dias após ajuizar	cronologia
Prioridade registral	(silencia)	Ela mesma invoca art. 186 LRP — que hoje favorece o registro da 3V	petição SECT

Linha do Tempo

- 24/04/1900 Título definitivo do Estado → base da matrícula-mãe 4700
- 01/02/1979 Registro matrícula 4700 (Geraldo F. Gidy)
- 20/10/1980 Desmembramento → matrícula 5697 (Moisés Alves)
- 03/09/1981 Dação → matrícula 7.879 (Camilo Ferrari/Braulino Saraiva)
- 05/03/1985 Marilene compra 20.000 m² de Camilo/Braulino (contrato particular, Cr\$ 10 mi)
- 29/05/2002 Criação matrícula 29.068 (Gleba Florestal/Estado) — POSTERIOR à 7.879
- 2022 Marilene ajuíza ação 0671415-37.2022 (Vara Reg. Públicos)
- 08/04/2024 Contrato de C&V e Cessão de Posse (Marilene → 3V), R\$ 800.000, firma reconhecida
- 04/06/2024 Prenotação 144.008 — início do usucapião extrajudicial
- 2024 Ata notarial + edital sem impugnação
- 28/02/2025 Estado manifesta sobreposição → suscitação de dúvida (0090145-53.2025)
- 2025 3V renuncia à parcela sobreposta ao domínio público
- 15/12/2025 Parecer SECT: "reconhece-se a origem particular legítima da matrícula 7.879"
- 09/02/2026 **SENTENÇA: dúvida IMPROCEDENTE**, com MP e anuência do Estado → abre matrícula 81.951
- 16/02/2026 Sentença publicada no DJEN
- 24/07/2025 Petição SECT do adv. Daniel descrevendo a cadeia como legítima (**CONTRADIÇÃO**)



- 25/05/2026 Autora ajuíza a ação alegando "surpresa" em 15/05
- 27/05/2026 Autora (via advogado) registra o B.O. — **DEPOIS** de ajuizar
- 18/06/2026 Decisão agravada: bloqueio total da 81.951 + impedimento na 7.879

Pedidos

- 1 Principal:** efeito suspensivo (art. 1.019, I) sustando a liminar → libera a 81.951 e a 7.879.
- 2 Subsidiário:** substituir o bloqueio total pela averbação da existência da ação (art. 167, I, "21", LRP).
- 3 Retratação:** comunicar o juízo a quo (art. 1.018) para eventual reconsideração.
- 4 Operacional:** em caso de provimento/retratação, ofício urgente ao 3º Ofício para baixa do bloqueio.
- 5 Mérito recursal:** provimento para revogar integralmente a tutela.

SÍNTESE

Título dos Agravantes formado à luz do dia, sob crivo do Estado, do MP e do Judiciário. A liminar inverte o ônus da falsidade, colide com sentença anterior da Vara especializada e se apoia em premissa de residência **desmentida pelos próprios documentos da autora**. As contradições da inicial não são interpretativas: estão escritas, por extenso, nas peças que a própria Agravada produziu.